

Contrat de vente et d'achat

SPA | RSK-SPA-04

Le présent Contrat est conclu à la date indiquée ci-dessous entre le Vendeur et l'Acheteur (chacun une « Partie ») pour la vente et l'achat du Produit décrit dans le présent document.

DATE DE L'ACCORD		LIEU	
N° DE CONTRAT		RÉF. IMFPA ASSOCIÉE	
VENDEUR			
DÉNOMINATION SOCIALE			
N° D'IMMATRICULATION		PAYS	
SIÈGE SOCIAL			
REPRÉSENTÉE PAR		FONCTION	
ACHETEUR			
DÉNOMINATION SOCIALE			
N° D'IMMATRICULATION		PAYS	
SIÈGE SOCIAL			
REPRÉSENTÉE PAR		FONCTION	

01 Produit, spécification et quantité

1.1 Le Vendeur vendra et l'Acheteur achètera le Produit suivant, de qualité loyale et marchande, conforme à la spécification ci-dessous.

PRODUIT / MATIÈRE PREMIÈRE			
ORIGINE		EMBALLAGE / FORME	
QUANTITÉ PAR EXPÉDITION		QUANTITÉ TOTALE DU CONTRAT	
TOLÉRANCE DE QUANTITÉ (+/- %)		NOMBRE D'EXPÉDITIONS	

SPÉCIFICATION

PARAMÈTRE	SPÉCIFICATION	LIMITE DE REJET	MÉTHODE D'ESSAI

02 Prix

PRIX UNITAIRE		DEVISE	
INCOTERM ET LIEU CONVENU			
VALEUR TOTALE PAR EXPÉDITION		VALEUR TOTALE DU CONTRAT	

- 2.1** Le prix est fixe pendant toute la durée du contrat, sauf accord écrit des Parties sur un ajustement. Toutes taxes, droits et frais excédant l'Incoterm convenu sont à la charge de la Partie responsable en vertu de cet Incoterm.

03 Livraison et expédition

PORT / LIEU DE
CHARGEMENT

PORT / LIEU DE
DÉCHARGEMENT

DÉLAI DE LIVRAISON

PRÉAVIS
D'EXPÉDITION
(JOURS)

- 3.1** Le Vendeur adressera à l'Acheteur un avis d'expédition écrit précisant la date estimée, les modalités de transport et la quantité. Les expéditions partielles et le transbordement sont autorisés sauf accord contraire.
- 3.2** La propriété et les risques sont transférés conformément à l'Incoterm convenu ; la propriété du Produit ne sera transférée à l'Acheteur qu'après paiement intégral.

04 Paiement

Instrument de paiement (cocher une case) :

- ☐ Crédit documentaire irrévocable à vue
- ☐ Virement télégraphique (TT)

- ☐ Lettre de crédit standby (SBLC)
- ☐ Autre (préciser ci-dessous)

MODALITÉS DE
PAIEMENT

BANQUE ÉMETTRICE /
PAYEUSE

SWIFT / BIC

- 4.1** Le paiement sera effectué dans la devise du contrat, sans compensation et net de frais bancaires pour le Vendeur, contre présentation des documents mentionnés à la Section 6. Tout retard de paiement porte intérêt au taux de ____ % par an.

05 Inspection et réclamations

- 5.1** La qualité et la quantité seront certifiées par un inspecteur indépendant au lieu indiqué ci-dessous. Son certificat sera définitif et contraignant pour l'expédition concernée, sauf erreur manifeste.

INSPECTEUR
INDÉPENDANT

LIEU D'INSPECTION

FRAIS À LA CHARGE DE

- 5.2** L'Acheteur notifiera toute réclamation par écrit, pièces justificatives à l'appui, dans un délai de **trente (30) jours** suivant le déchargement. Toute réclamation non notifiée dans ce délai sera réputée abandonnée. La responsabilité du Vendeur se limite au remplacement ou au remboursement de la quantité concernée.

06 Documents

Le Vendeur fournira, selon le cas :

- ☐ Facture commerciale
- ☐ Connaissance / lettre de transport aérien
- ☐ Certificat de qualité et de quantité

- ☐ Liste de colisage
- ☐ Certificat d'origine
- ☐ Certificats phytosanitaires / autres certificats

07 Force majeure

- 7.1** Aucune Partie ne sera tenue responsable d'une inexécution ou d'un retard causé par des événements échappant à son contrôle raisonnable, tels que catastrophes naturelles, guerre, embargo, grèves ou mesures gouvernementales, à condition d'en informer sans délai l'autre Partie. Si l'événement se poursuit au-delà de soixante (60) jours, chaque Partie peut mettre fin aux expéditions concernées sans encourir de responsabilité.

08 Manquement et résiliation

- 8.1** Si une Partie manque substantiellement à ses obligations au titre du présent Contrat et n'y remédie pas dans un délai de quinze (15) jours suivant notification écrite, l'autre Partie peut suspendre l'exécution ou résilier le Contrat et réclamer les dommages directs.

09 Conformité

- 9.1** Chaque Partie déclare respecter la réglementation applicable en matière de sanctions, de contrôle des exportations, de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, et fournira à l'autre Partie les informations KYC raisonnablement demandées.

10 Confidentialité et non-contournement

- 10.1** Les termes du présent Contrat sont confidentiels. Tout NCNDA et IMFPA distincts conclus entre les Parties ou leurs intermédiaires demeurent en vigueur et ne sont pas affectés par le présent Contrat.

11 Durée

- 11.1** Le présent Contrat prend effet dès sa signature et demeure en vigueur jusqu'à ce que toutes les expéditions aient été livrées et payées, sauf résiliation anticipée conformément à la Section 8 ou à la Section 7.

12 Droit applicable et règlement des différends

- 12.1** Les différends seront d'abord discutés de bonne foi pendant trente (30) jours et, à défaut d'accord, réglés définitivement selon les modalités indiquées ci-dessous.

DROIT APPLICABLE

RÈGLEMENT
D'ARBITRAGE /
JURIDICTIONS
COMPÉTENTES

SIÈGE / LIEU DE
JURIDICTION

LANGUE DE LA
PROCÉDURE

13 Dispositions générales

- 13.1** Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord sur son objet et ne peut être modifié que par écrit signé par les deux Parties. Si une disposition s'avère invalide, le reste du Contrat demeure en vigueur. Aucune Partie ne peut le céder sans consentement écrit.

- 13.2** Il peut être signé en plusieurs exemplaires, ainsi que par signature électronique ou copie numérisée, chacun étant réputé original.

14 Signatures

Signé par les représentants dûment habilités des Parties :

VENDEUR : NOM

ACHETEUR : NOM

FONCTION

FONCTION

DATE

DATE

VENDEUR : SIGNATURE ET CACHET

ACHETEUR : SIGNATURE ET CACHET